



Nr. 119 Kabinettsitzung vom 24. November 1920, 12 Uhr, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1361, Bl. 139–140

Anwesend: Fehrenbach, Simons, Wirth, Groener, zu P. 2: Hermes; StS Albert, Müller, Teucke, Geib, Huber; MinDir. Fischer, v. Simson, v. Le Suire; LegR Walther; Protokoll: MinR Kempner.

Beginn: 12:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Holländisches Kreditabkommen.
2. Abkommen mit Lefebvre.

1. Holländisches Kreditabkommen ¹.

Reichsminister Dr. Simons: In dem holländischen Kreditabkommen seien Holland für die von Deutschland übernommene Lieferung von Kohle gewisse Vorrechte bezüglich des Ausfuhrzolls eingeräumt worden. Dies sei nur dann zulässig, wenn der Friedensvertrag nicht im Wege stehe ². Die Reparationskommission habe in dieser Beziehung keine Bedenken gehabt. Es sei aber inzwischen zweifelhaft geworden, ob die Reparationskommission für diese Frage zuständig sei und nicht noch die Zustimmung des Botschafterrats eingeholt werden müsse ³. Zur Frage stünde daher, ob die Regierung sich mit einer Note an den Botschafterrat in Paris wenden solle, um dessen Zustimmung zu der betreffenden Klausel einzuholen.

Reichsminister Dr. Wirth ist der Ansicht, daß wir kein Recht hätten, die Ratifizierung zu verweigern. Das Kabinett beschließt mit allen Stimmen gegen die des Auswärtigen Amtes, von einer Note in dieser Frage abzusehen und das Abkommen zu ratifizieren ⁴.

¹ Zu den Einzelheiten des dt.-holl. Kreditabkommens s. den Band „Das Kabinett Müller I“ dieser Edition, Dok. Nr. 55, P. 4. Auf seiner Sitzung am 28.7.1920 hatte das Kabinett dann beschlossen, das dt.-holl. Kreditabkommen den parlamentarischen Körperschaften zur Beschlußfassung zuzuleiten (Dok. Nr. 36, P. 10; RT-Drucks. Nr. 267, Bd. 363) und am 2.8.1920 war das Abkommen im RT verabschiedet worden (RT-Bd. 344, S. 521).

² Das Kreditabkommen sah u. a. vor, daß Kohlen aus den an der dt.-holl. Grenze gelegenen und in holl. Besitz befindlichen Erkelenzgruben zoll- und abgabenfrei nach Holland ausgeführt werden sollten (Anlage C des Abkommens). Damit bestand jedoch gleichzeitig die Gefahr, daß irgendeiner der all. Staaten unter Berufung auf die Meistbegünstigungsklausel des Art. 266 Abs. 1 VV die gleiche Regelung für sich verlangen würde.

³ Der RAM meinte hier die Botschafterkonferenz. Die Botschafterkonferenz war zuständig für die Durchführung des Friedensvertrages, soweit die bereits vorhandenen staatsvertraglichen Bindungen das ermöglichten. Die Repko dagegen war lediglich zuständig für die Reparationsleistungen (K. E. Frhr. v. Türcke, Die all. und ass. Hauptmächte, Berlin 1942, S. 106 u. 228). Bei den dt. Kohlenlieferungen an Holland gemäß dem dt.-holl. Kreditabkommen handelte es sich jedoch nicht um eine Reparationsleistung, sondern um ein freies Abkommen, das nur in allgemeiner Weise den Vertrag berührte.

⁴ Zu dem endgültigen Text des dt.-holl. Kreditabkommens s. RGBL. 1921, S. 55 f.

2. Abkommen mit Lefebvre.

Staatssekretär Müller trägt vor, daß, gemäß einem früheren Beschlusse des Kabinetts, mit Lefebvre über den Ersatz der Restitutionen durch Substitutionen verhandelt worden sei⁵. Die Verhandlungen seien insofern befriedigend verlaufen, als, gemäß dem früher geäußerten Wunsche des Kabinetts, durch die für den freien Verkehr zwischen französischen Bestellern und deutschen Lieferanten zur Verfügung zu stellenden 158 000 000 Goldmark die Spaer Kohlevorschüsse abgedeckt werden sollten⁶. Außer diesen früher veranschlagten 158 000 000 Goldmark würden jedoch noch weitere 40 000 000 erforderlich werden. Lasse man bezüglich dieser Beträge den freien Verkehr zwischen Lieferanten und Bestellern zu, so sei zu befürchten, daß der freie Verkehr nach den bereits jetzt vorhandenen Anzeichen alsbald in die Hände von Schieberkreisen (Gallasch) gelangen und für Frankreich die Möglichkeit eröffnet werde, seine Milliardenbestellungen in den Dienst seiner politischen Ziele im Rheinland zu stellen. Ferner würden bei einer derartigen Regelung weder die Wünsche der Länder nach gleichmäßiger Verteilung der Lieferungen⁷ noch die Forderungen des Handwerks genügend berücksichtigt werden können. Endlich sei zu berücksichtigen, daß die vollständig kapitalistische Organisation des freien Verkehrs jede Mitwirkung der Arbeiterschaft aus[schließen] werde. Er beantrage daher, von einer Einführung des freien Verkehrs bezüglich des gedachten Vorschusses von

⁵ Es handelt sich hier um die Lieferungen DtlDs. nach Art. 238 VV. Danach war DtlD. verpflichtet, Bargeld, Tiere, Gegenstände aller Art und Wertpapiere, die in den ehemals feindlichen Staaten während des Krieges weggeführt, beschlagnahmt oder sequestriert worden waren, zurückzugeben (Restitutionsverpflichtung).

Die Durchführung der Restitution, insbesondere die Rückführung von Maschinen und Materialien, hatte in der dt. Wirtschaft bald zu schweren Störungen geführt. Der Ausbau ganzer Betriebseinrichtungen und Fabrikhallen hatte vielfach – vor allem bei den mittleren und kleineren Betrieben – zur Unterbrechung des Betriebes, wenn nicht gar zur völligen Betriebseinstellung geführt. Bereitwillig hatte daher der Präs. der Reichsrücklieferungskommission, Guggenheimer, die Anregung des frz. Delegierten beim Reparationskomitee in Wiesbaden, Lefebvre, aufgegriffen, die Restitution von industriellen Maschinen und Materialien durch Substitution zu ersetzen. Dieser Gedanke besagte, daß den dt. Betrieben die zu restituierenden Einrichtungen belassen werden sollten, während die all. Gegenforderungen durch Lieferung neuer Einrichtungen auf dt. Rechnung erfüllt werden sollten. Nach dem Vorschlag Guggenheimers sollte die Durchführung der Substitution nach folgendem Plan stattfinden: Einmal sollte eine bestimmte Gewichtsmenge industrieller Güter aus den Lagern und Vorräten des Reiches an die Alliierten abgegeben werden; zum anderen sollte den Alliierten auf einer Bank im Rheinland ein Kredit von 158 Mio GM eingeräumt werden, aus dem dann Bestellungen all. Firmen in DtlD. bezahlt werden sollten. Dabei sollte der Verkehr zwischen den all. Bestellerfirmen und den dt. Lieferfirmen völlig frei sein.

Den Vorteilen dieser Regelung – Beseitigung der Störungen in den Betrieben und Belebung des dt. Arbeitsmarktes durch die all. Bestellungen – stand der Nachteil gegenüber, daß der Ersatz der Restitution durch die Substitution einen Mehraufwand von 1,605 Mrd. Papiermark erforderte, die zu zahlen sich das RFMin. außerstande erklärte. Auch die dt. Industrie, an die man wegen einer Beteiligung herangetreten war, erklärte, daß sie nicht in der Lage sei, die erforderlichen Kapitalien zu beschaffen. Am 11.11.1920 hatte der RMWiederaufbau daraufhin ein Schreiben an den RK gerichtet und hatte unter Darlegung des Sachverhalts um eine Entscheidung des Kabinetts oder des Wirtschaftlichen Ausschusses gebeten (R 43 I/396, Bl. 160–162). Zum Wirtschaftlichen Ausschuß s. Dok. Nr. 89, Anm. 2.

Die Entscheidung über diese Frage wurde dem Wirtschaftlichen Ausschuß übertragen, der sich in seiner Sitzung vom 15.11.1920 mit dem Vorschlag Guggenheimers befaßte. Der Ausschuß beschloß, dem Vorschlag unter der Voraussetzung zuzustimmen, daß die Inanspruchnahme des einzuräumenden Kredits als Rückzahlung auf die nach dem Abkommen von Spa gezahlten Kohlevorschüsse gelten sollte und deren Höhe nicht überschreiten sollte (Protokollauszug der Sitzung des Wirtschaftlichen Ausschusses v. 15.11.1920, R 43 I/396, Bl. 164). Zu den Kohlevorschüssen nach dem Abkommen von Spa s. u. Anm. 6.

Am 23. 11. hatte Guggenheimer Lefebvre in Wiesbaden einen entsprechenden Abkommensvorschlag überreicht (Schreiben des PrMinPräs. an den RK am 9.11.1920, R 43 I/396, Bl. 191–197).

⁶ Diese Kohlevorschüsse waren von den Alliierten nach dem Kohlenprotokoll von Spa zu zahlen. Ziffer 6 des Kohlenprotokolls bestimmte, daß die Alliierten der dt. Seite im Rahmen der Zahlungen für die Kohlelieferungen einen bestimmten Betrag als Vorschuß gewähren sollten. Die Höhe dieses Betrages sollte der Differenz zwischen dem dt. Inlandspreis und dem dt. bzw. brit. Ausfuhrpreis entsprechen (RT-Drucks. Nr. 187, Bd. 363, Anlage 21).

⁷ Das Vergabewesen bei den Lieferungen nach dem VV war am 11.11.1920 in einer Sitzung im AA zwischen Sachverständigen und Ländervertretern behandelt worden. Dabei hatte RAM Simons erklärt, daß bei der Auftragsvergabe ein gemischtes System geplant sei, in dem zentralistische Beschaffung und freier Verkehr zwischen Hersteller und Besteller nebeneinander hergehen sollten. Die einzelnen Länder sollten bei der Auftragsvergabe ausreichend berücksichtigt werden.

Wurde der Verkehr zwischen den Herstellern und Bestellern nun jedoch gänzlich freigegeben, wie dies in dem Abkommen vorgesehen war, so stand zu befürchten, daß die Alliierten dies zu politischen Zwecken ausnutzen würden (Schreiben des PrMinPräs. an den RK am 9.12.1920, R 43 I/396, Bl. 191–197).

158 000 000 Abstand zu nehmen, während er gegen eine probeweise Einführung des freien Verkehrs in Höhe von 40 000 000 Mark keine Bedenken habe.

Reichsminister Dr. Simons und *Ministerialdirektor v. Le Suire* sprechen sich für die Annahme des Abkommens mit Lefèbvre aus, da hierdurch die für die Industrie äußerst lästigen Restitutionen in Wegfall kämen.

Staatssekretär Müller formuliert das Thema der Abstimmung so, daß heute nur darüber abgestimmt werde, ob der freie Verkehr für die zur Ablösung der Restitutionen durch Substitutionen bestimmten 158 000 000 Mark zugelassen werden solle oder nicht. Es werde also mit der zu treffenden Entscheidung der grundsätzlichen Frage nicht vorgegriffen, in welcher Weise allgemein die Lieferungen auf Grund von Anlage IV zu Teil VIII des Friedensvertrags durchzuführen seien; insbesondere würde das bereits im Gange befindliche amtliche Lieferungsverfahren auf Grund der vom Wiedergutmachungsausschuß überreichten Listen in keiner Weise berührt.

Nachdem dieser Formulierung allseitig zugestimmt war, beschließt das *Kabinett* gegen die Stimme des Wiederaufbauministeriums, für das Abkommen mit Lefèbvre den von diesem vorgeschlagenen „freien Verkehr“ zuzulassen⁸.

⁸ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 161, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 119 Kabinettsitzung vom 24. November 1920, 12 Uhr, im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 304–307 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D119>